

## 정치와 행정

Frank J. Goodnow

어떠한 구체적인 정부의 조직을 분석하면, 국가 의지의 집행에 종사하는 세 종류의 권한 당국이 있음을 발견한다. 첫째는 사적인 개인이나 공적인 권한 당국이 타인의 권리를 침해하여 논란이 발생할 때 구체적인 사건에 법을 적용하는 권한 당국이다. 이러한 권한 당국은 사법적 권한 당국(judicial authorities)으로 알려져 있다. 둘째는 국가 의지 집행에 대한 일반적인 감독을 하며, 흔히 행정적 권한 당국(executive authorities)이라고 불리는 권한 당국이다. 셋째는 정부의 과학적, 기술적, 그리고 말하자면 상업적 활동을 담당하며, 이러한 활동이 두드러진 모든 국가에서 행정 당국(administrative authorities)으로 알려져 있는 권한 당국이다.

정부가 더욱 복잡해지면, 이 세 권한 당국—이들 모두가 국가 의지의 집행에 종사함—은 점점 더 분화되는 경향이 있다. 가장 먼저 분화되는 것은 사법적 권한 당국이다. 사법적 권한 당국의 이러한 분화는 시간적으로 가장 빠를 뿐만 아니라 가장 명확하다. 실제로, 일부 사례에서는 너무 명확하여 많은 학자들이 지적했듯이, 사법적 권한 당국의 활동을 정부의 별도의 권력 또는 기능으로 구분하게 한다.

정부에는 두 가지 구별되는 기능이 있으며, 이들의 분화는 비록 덜 완전하더라도 공식적인 정부 시스템이 제공하는 정부 기관들의 분화를 초래한다는 것을 보여주기에 충분하다고 믿는다. 이 두 가지 정부 기능은 편의상 각각 정치(Politics)와 행정(Administration)으로 지정될 수 있다. 정치는 정책 또는 국가 의지의 표명과 관련이 있다. 행정은 이러한 정책의 집행과 관련이 있다.

여기서 '정치'라는 단어에 주어진 의미가 대부분의 정치 저술가들이 이 단어에 부여했던 의미가 아니라는 것은 물론 사실이다. 동시에, 여기서 정치가 사용된 의미는 대부분의 사람들이 일상적인 일에서 사용하는 의미라고 제출한다. 예를 들어, 《센추리 사전(The Century Dictionary)》은 '정치'를 다음과 같이 정의한다.

“더 좁고 더 일반적인 의미에서, 시민들 사이에 당을 조직하는 것을 통해 정부의 정책을 지도하거나 영향을 미치는 행위 또는 직업이다—따라서 정부의 윤리뿐만 아니라, 더 특히, 그리고 종종 윤리적 원칙을 배제하고, 여론에 영향을 미치고, 유권자를 끌어모으고 결집시키며, 공직의 소유가 개인의 정치적 의견이나 정치적 봉사에 달려 있을 수 있는 한에서 공적인 후원을 얻고 분배하는 기술을 포함한다.”

'행정'이라는 단어에 대한 설명은 어쩌면 그렇게 필요하지 않을 수 있다. 왜냐하면 과학적인 용어로는 아직 '정치'만큼 고정된 의미를 획득하지 못했기 때문이다. 블록(Block)은 그의 《프랑스 행정 사전(Dictionnaire de l'administration française)》에서 '행정'을 다음과 같이 정의한다.

"정부의 의도를 실행하고 일반적인 이익을 위한 법률을 적용하는 데 기여하도록 고안된 공공 서비스의 총체이다."

《센추리 사전》은 그것을 다음과 같이 언급한다.

"관리자의 의무 또는 의무들이다; 특히, 입법적이지도 사법적이지도 않은, 일반적이고 지역적인 모든 정부 권한과 의무의 행사로 구성된 정부의 집행 기능이다."

이러한 정의들은 정치가 정부 정책을 지도하거나 영향을 미치는 것과 관련이 있는 반면, 행정은 그 정책의 집행과 관련이 있다는 사실을 모두 강조함을 알 수 있다. 여기서 구별하고자 하는 것은 바로 이 두 기능이며, 이를 위해 '정치'와 '행정'이라는 단어가 선택되었다.

이러한 맥락에서 '행정'이라는 단어를 사용하는 것은 불행하게도 다소 오해의 소지가 있다. 왜냐하면 이 단어가 정관사와 함께 사용될 때 일련의 정부 권한 당국을 지칭하는 데도 사용되기 때문이다. "행정부(The administration)"는 대중적으로 가장 중요한 행정적 또는 관리적 권한 당국을 의미한다. 따라서 기능을 나타내는 데 사용될 때 '행정'은 이 정부 기능이 흔히 행정적 또는 관리적 권한 당국이라고 불리는 것의 업무에서 배타적으로 발견된다는 생각을 조장하기 쉽다. 그리고 이들은 차례로 행정의 기능 수행에 국한되는 것으로 간주되기 쉽다.

그러나 이는 어떤 정치 체제에서도 드물게 발생하며, 특히 미국 정부 체제에서는 그러하지 않다. 미국 입법부는 특별법을 통과시키는 권한을 통해 행정의 기능을 매우 자주 수행한다. 미국 행정부는 거부권 행사를 통해 정치의 기능 수행에 중요한 영향을 미친다.

더 나아가, 미국에서는 정부 기능을 나타내는 '행정(administration)'과 '행정적인(administrative)'이라는 단어가 법원에서 매우 느슨한 방식으로 흔히 사용된다. 지적했듯이, 우리 정부 체제가 형성될 당시 권력 분립의 원칙을 그 안에 통합하려는 시도가 있었다. 이전에 다소 불분명했던 정치 과학의 이론은 이로써 경직된 법적 교리가 되었다. 그 불분명한 형태에서는 다소 매력적이었던 정치 이론은 곧바로 실현 불가능하고 적용할 수 없는 법규가 되었다.

이를 우리 정부 체제에 논리적으로 적용하려는 시도에서 발생하는 불편함을 피하기 위해, 미국 판사들은 그들의 눈에 배타적이고 무조건적으로 입법적, 행정적, 또는 사법적이지 않은 권한을 "행정적"이라고 부르고, 그러한 권한이 어떤 권한 당국에 의해서든 행사되는 것을 허용하는 데 익숙해져 왔다.

판사들의 이러한 습관은 '행정'이라는 단어의 선택을 다소 불행하게 만들지만, 동시에 정부의 두 기능의 분화는 명확하더라도, 그러한 기능을 분리된 권한 당국에 배정하는 것은 불가능하다는, 여러 번 주목되었던 사실을 시사한다.

마지막으로, 국가 의지 집행의 대부분의 업무가 맡겨진 기관에 다른 국가들이 부여한 서로 다른 위치는, 일반적으로 행정이라고 불려온 것에 대해 다른 국가들에서 상당히 다른 개념을 초래했다. 왜냐하면 행정은 집행하는, 즉 행정적인 권한 당국의 기능으로 인식되어 왔기 때문이다. 그러나 최근에는 행정에 관한 저술가들이 이론적 사변과 실제적 편의라는 두 가지 관점에서 볼 때, 행정이 단순히 행정적 권한 당국, 즉 실정법에 의해 집행 권한 당국인 기관의 기능으로 간주되어서는 안 된다는 것을 깨달았다. 그들은 행정이 그와 반대로 국가 의지를 집행하는 기능임을 보았다. 이는 실정법에 의해 결정된 집행 권한 당국의 기능보다 어떤 면에서는 더 크고, 어떤 면에서는 더 적을 수 있다.

따라서, 모든 정부 체제에는 정부의 두 가지 주요 또는 궁극적인 기능이 있다. 즉, 국가 의지의 표명과 그 의지의 집행이다. 또한 모든 국가에는 각각 이 기능들 중 하나를 주로 수행하는 별도의 기관들이 있다. 이 기능들은 각각 정치와 행정이다.

## 정치의 기능

정치의 기능은 국가 의지의 표명으로 구성됨을 보여주었다. 그러나 이 기능의 수행이 정부 내의 어떤 권한 당국이나 일련의 권한 당국에 배타적으로 위임될 수 없다. 또한, 어떤 권한 당국이나 일련의 권한 당국도 배타적으로 그 기능의 수행에 국한될 수 없다. 따라서 권력 분립의 원칙은 그 극단적인 형태에서는 어떤 구체적인 정치 조직의 기초가 될 수 없다. 왜냐하면 이 원칙은 정부의 별도의 권한 당국이 있어야 하며, 각 권한 당국은 분화된 정부 기능 중 하나의 수행에 국한되어야 한다고 요구하기 때문이다. 그러나 실제적인 정치적 필요성은 국가 의지의 표명과 그 집행 사이에 조화가 있어야 한다고 요구한다.

법과 그 집행 사이에 조화가 부족하면 정치적 마비를 초래한다. 행위의 규칙, 즉 국가 의지의 표명은 집행되지 않으면 사실상 아무것도 아니다. 그것은 단지 헛된 위협(*brutum fulmen*)일 뿐이다. 반면에 국가 의지의 표명이 아닌 행위의 규칙을 집행하는 것은 실제로 집행 권한 당국이 국가 의지를 표명할 권리를 행사하는 것이다.

이제 국가 의지의 표명과 그 집행 사이의 이러한 조화가 얻어지기 위해서는, 국가 의지를 표명하는 기관이나 그것을 집행하는 기관 중 하나의 독립성이 희생되어야 한다. 집행 권한 당국이 표명 권한 당국에 종속되거나, 또는 표명 권한 당국이 집행 권한 당국의 통제를 받아야 한다. 오직 이러한 방식으로만 정부에 조화가 있을 것이다. 오직 이러한 방식으로만 진정한 국가 의지의 표명이 일반적으로 준수되는 실제적인 행위의 규칙이 될 수 있다.

마지막으로, 인민 정부(*popular government*)는 집행 권한 당국이 표명 권한 당국에 종속되어야 한다고 요구한다. 왜냐하면 후자가 본질적으로 집행 권한 당국보다 훨씬 더 인민의 대표가 될 수 있기 때문이다.

다시 말해, 실제적인 정치적 필요성은 정치의 기능을 행정의 기능과 별개로 고려하는 것을 불가능하게 만든다. 정치란 이전에 부여된 넓은 의미에서 행정에 대해 일정한 통제를 가져야 한다. 정부의 두 가지 궁극적인 기능 사이에 이러한 관계가 존재해야 한다는 것은 어떤 국가의 정치적 발전을 조사할 때 알 수 있다.

정치가 행정의 세부 사항에 영향을 미치는 것을 막기 위해, 이 두 기능을 주로 담당하는 정부 내 기관들을 법적으로 분리하려는 시도가 이루어지면, 필요한 통제는 법 외적인 방식으로 발전하는 경향이 있다. 이것이 미국 정치 체제의 경우이다.

미국 정치 체제는 정부 권력 분립이라는 근본적인 원칙에 크게 기반을 두고 있다. 헌법상의 법률이 행정 및 관리 공무원에게 부여한 독립적인 지위 때문에 정치가 행정을 통제하는 데 필요한 통제가 공식적인 정부 시스템 내에서 발전하는 것이 불가능했다. 따라서 그 통제는 정당 체제(party system) 내에서 발전했다. 미국 정당은 국가 의지 표명과 관련이 있는 뚜렷이 정치적인 성격을 지닌 기관들의 선거만큼이나 행정 및 관리 공무원들의 선거에 관여한다. 따라서 정당 체제는 정부가 성공적으로 운영되려면 반드시 존재해야 하는 정치와 행정 기능 간의 조화를 확보한다.

반면에, 정부 시스템에서 정치와 행정의 분리를 규정하려는 시도가 이루어지지 않고, 성문 헌법의 채택을 통해 정부 기관들이 비교적 유연하고 비경직적인 형태로 만들어지지 않는다면, 행정 기능에 대한 통제와 감독은 정치적 기능을 수행하는 정부 기관에 의해 가정되는 경향이 있다.